އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވ. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 35 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/40 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

Ahmed Jailam v. Fuel Supplies Maldives Private Limited

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރުވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޔަޤީން ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދީގެން ކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމާއި، މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރަންވާއިރު އިޖުރާއީ ޤަވާޢިދުތަކުން ބޭރުން ހާޒިރުވުންތަކަށް ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

3 މާރިޗު 2003 އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޓް ކެޕްޓަންއެއްގެ މަޤާމު އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 15 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 2 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްވެރިންނާއި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަނާ ޚިލާފަށް ހަރުކަށިވެރިވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ޖިނާއީ މުޢާމަލާތްތަކެއް، ހަޖޫރާލާފައި، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދިނުމަކަ ދެކޮޅު ނުރުހުން ކަމުގެ ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމާ ނުލައި ކަމުގައި ބުނެ އޭނާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

1. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާކަން؛
2. ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލައި ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަކީ އެންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތް ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް އަލުން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދިނުން އަންގާނެ ޖާގައެއް ނޫންކަން؛

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޙުކުމްކުރި ބަދަލުއްގެ ގޮތުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޖުމްލަ 51،000/- ރ. (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަދި އަބްރަހަމު ޖައިލަމްއަށް ދޫކޮށްދޭން ފައިސާ ކަން؛ މިއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން މި ނިންމުމުގައި، މައުޟޫޢީ ޙުކުމްކުރިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައި ނުވާކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއެކުވެސް، އިޤުރާރީ ޙުކުމްކުރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާކަމަށްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާ

ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން އަބްރަހަމު ޖައިލަމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެއީ:

1. ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެ ބުނުމަށް ތާއީދުކުރާ ޤާނޫނީ ހަމައިން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ދެކިފައި އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް އަބްރަހަމު ޖައިލަމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައި ނުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ ޝަރީޢަތުގައި ބަލާނެ ނުކުތާއެއް ނޫންކަން؛
2. އަބްރަހަމު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުވުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލައިގެން ވާސިލުވި ނަތީޖާއެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީއާއި، އެ ނިންމުން ގޯސްވާ ސަބަބެއް އަބްރަހަމު ޖައިލަމަށް ބޭނުންކުރެވިފައި ނުވާތީ، އެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެނައުންޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަބްރަހަމު ޖައިލަމްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރީ، އިސްތިއުނާފީ ދެ ނުކުތާ ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަބްރަހަމު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުވުމަށްވުރެ ބަދަލުދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލާއިރު އެންމެ ޙުކުމްކުރިކަމާ ކަމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ވަޒީފާ ދޫކުރުން އަސާސް ސާބިތުކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށްވާއިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނުމެވެ.

2. އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ބުނާގޮތަށް ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ ޝަރީޢަތުގައި ބަލާނެ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަދި އިސްލާމިކް ވ. ރަޝީދާ އަލީ ޙަސަން ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) އާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނުމެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަޙްމަދު ޒައިލަމް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޖަރީމާ ކުންފުނީގެ ހިމެނުން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުގައި ދުވަސް ދަރަޖައިގައި ހިދުން، ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދީފާ ބަޔަކާއި ކަމަށްވާތީއާއި، އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީއާއި، ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރެފައިވާ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތަށް އޮތް އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލުނީ ހަރަކާތްތަކުން އިޖުރާ ގޮތްތަކުގައި ކުށުގެ ބާވަތުގައި ނުވާތީ، ވަޒީފާއަށް އަސްބާބު ނުކުތާ މިންވަރަށް ދ ފަރާތުގެ ދުސްތޫރުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދޭފަދަ ނުވާ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަން ބެލޭ ހިސާބުން، ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކުރަނީ އެ އަމަލުގައި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އިތުރު ތަފްސީލުވާ ނުލައި ސާފުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިޢުނާފަށް އޮތިގެންދާ ގޮތުގެ ނުކުތާއެއް ކަމަށް ބަލައިގެން ބަލާ ބަދަލުވާ ނުކުތާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު ކުރިމަތިލާ ޙަޤީޤީ ހާލަތު ޓްރައިބިއުނަލުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލަން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 11 ފެބްރުއަރީ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުން ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޒައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަސާސީ މުސާރައިގެ 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އަޙްމަދު ޒައިލަމްއަށް ދިނުމަށް ޙުކުމްކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުލްބެންޗުން މިއަދު ތަންފީޛުކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވައެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހައިން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މައި ކޮޅުތަކުގެ ޚުލާސާއެއް

1. އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފު އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢުކުރުވުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙައްލުތަކެވެ.
2. ވަޒީފާ ދިނުމަކީ ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ އަދިވެސް ގޮތެއް ކުރެވޭ ބެލެވޭ ވަޒީފާއަކަށް ބަލާފައިވާ ޙައްލުތަކުގެ ތެރޭގައި، އަސްބާބު އިތުރު ނުކުތާތަށް މިންވަރަށް ވަޒީފާ ފަރާތައި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ހިފެހެއްޓުން (ވިސްނިސް އިޤްތިޞާދީ ކަމުގެ ދެމިހުރުން ވ. އަސާސީ ވަކިން ޤާނޫނާ).

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުރުވިގެންނާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. މި ގަރާރުގެ ދަށުގައި އާންމުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހާލު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ (އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 35]).

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ބަޔާން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލުމުގެ ހަމަތަކުގެ މަތީން ވަޒަންކޮށް، އޭގެ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މައްސަލައިގެ ވަޤާއިޢުތަކާ ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގެ އަލީގައި ބަލައިބެއްލުމުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ [2021] SC 07]).

5. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޒިޔާދަތުވުންތަކާއި ޝަޚްޞުކުރުމަކާއެކުވެސް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ގުޅުމުގެ ސަބަބަކާ ޚިޔާނާތް އިތުބާރަކީ އުނަސުރު އެއްކޮށް ނޫނެވެ. ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަނޑައަޅާނީ ކޯޓުން މައްސަލައެއްގެ ވަޤާއިޢުގެ ޚާއްސަ ހާލަތްތަކާ ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޢާބިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ފަސީޙާ).

6. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފު ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އޮތުމާއި ނެތުން ބިނާވާނީ މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު އަމަލުގެ މައްޗަށާއި، އެ އަމަލާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފާމެދު އަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

7. ކޮންމެވެސް ޑިސިޕްލިނަރީ މިންގަނޑުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދޭ ދަރަޖައެއްގައި ހިމަނާފައިވާ އަމަލުތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރުމަކީ، ކޮންމެހެން އަންދާޒާކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމަލުތަކެވެ. އެފަދަ އަމަލެއް ކޮންމެހެން މުވައްޒަފު ދެމެދު އިތުބާރު ގެއްލުން ދުރުވެރިވާ އަމަލެއް ކަމަށް ކުރިއާދާ އަނގަބަހުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ދިމަދިމާއަށްގައި އެ އަމަލު ހިމަނާފައިވާން ކަމަށް ބަލާފައެވެ. މިއީ ފުރިހަމަ މަޤުބޫލު ޖަމާޢަތު ދުސްތޫރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބަދަލަކީ އިންޒާރު ދިނުންކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތްތަކެވެ.

8. އެކަހެރި އެންމެ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފާމެދު އޮތް އިތުބާރު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ގެއްލިދާނެ ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ ހަމަތަކުން ޤަވާޢިދުތަކުން ނަމަވެސް، ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އޮތް އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލުނީ ހާލަތްތަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ޖެހުނުކަން ސާބިތުކުރެވިއްޖެނަމައެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރުވާ މިންވަރަށް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

9. ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. އޭގެ، (1) މައްސަލައިގައި ހުރަސްއެޅުމާ ހެކިކާއި ފާޑިނާ، (2) މައްސަލައާ އެއްފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ އެ ކޯޓަށްވުރެ މަތީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް، (3) ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހިހުރުމާއި، ވަކި ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒަށް ނުލެނބުމާއި، ވަކި ފަރާތަކުން ދައްކާ ބިރަކަށް ޖެހިލުންނުވުމާއި ތަޢައްސުބުން އެއްކިބާވުން، މިއެވެ.

10. މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "ކޯޓު" އާއި "ޖުޑީޝަލްސަރވިސް" ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ބަލާއިރު، ކޯޓުތަކާ ހިލާފަށް ޖުޑީޝަލްސަރވިސް ހިމެނޭ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

11. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ އުޞޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ (އިބްރާހިމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 18 SC [2021]).

12. ވަޒީފާއާބެހޭ ޖުޑީޝަލްސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ، 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 118 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޖުޑީޝަލްސަރވިސް މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، ދެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތާއި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ނިންމާ ގޮތަށް ވާޖިބުތަކުގައި ވިސްނުންތެރިކަމާ ކަށަވަރުކޮށް ބަލާނެކަން، ނުރައްކާން އެއްކިބާކުރެވޭނެއެވެ. ޖުޑީޝަލްސަރވިސްގެ ކޯޓެއް ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް ޖުޑީޝަލްސަރވިސް ޢަމަލުކުރަން ބޭނުންވާ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދައުރެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން، ޖުޑީޝަލްސަރވިސްގެ ނިންމުންތަކާ ދަށު މަޙްކަމާގެ އިތުރު ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން ޖުޑީޝަލްސަރވިސްގެ އެ އަމުރުކުރަނީ ކޯޓެއްގެ ދަރަޖައިގައިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

14. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ދިރާސާކޮށްދެވޭ ކަންކަން މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ކަމުގެ ބާވަތުގެ މައްސަލައަކަށްވުރެ އެ އުޞޫލު ހިނގާނެއެވެ. އަދި އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްވާނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ (އިބްރާހިމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 18 SC [2021]).

15. ވަޒީފާއާބެހޭ ޖުޑީޝަލްސަރވިސްގެ މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ނައްސެއް ނެތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ރޭވިފައިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް މާނަކުރަން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޖުޑީޝަލްސަރވިސްގެ ރިޢާޔަތްކުރަން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޖުޑީޝަރީއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރުގައެވެ.

16. ޖުޑީޝަލްސަރވިސްގެ ނިންމުން ޖުޑީޝަރީއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅައި ދެއްވާ ނިންމުން އެ ޤާނޫނުގެ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ނިންމާ ޝަރީޢަތުގެ ނިންމުންތައް ކުރީގައި ޖެހޭނެ ވަކި ނިޒާމެއް ނެތެވެ. ސަބަބަކީ އެ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ޤަވާޢިދުން ބެލެވޭ ގޮތަށެވެ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްގެ ނިންމުންތައް އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބަލާ ނިންމައިދެއްވާ ފަދަ ނިޒާމެއް ނެތްކަމާއި ހުއްޓުވަން ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އެ ގޮތަށް ނިންމުންތަކާ އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.

17. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ހާލަތުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާތީ ބާތިލުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވުމާއި، އެފަދަ ހާލަތުގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވީތީ މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ (އިސްމާއީލް ސިވާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް [2023] SC 28]).

18. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަކާ ނުލައި ކަމުގައިވާނަމަ، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވާނަމަ، ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަ ނުކުރުމަށް ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނިންމާ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށް އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޢާބިދު އަބްދުއްރަޙްމާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ޢާބިދު އަބްދުއްރަޙްމާން

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޚިލާފުވުންތަކާއި ޝަކުވާތަކާއިގުޅޭ އަދި ދިފާޢުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ގެނުވި ސަބަބަކާ ހުރުސަޅު އިތުބާރަކީ ޢާންމު އެއްކަމެއް ނޫނެވެ.
3. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ އިތުބާރު ގެއްލުނަސް ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މިންވަރުގެ އިތުބާރު ގެއްލުމަކީ ސާބިތުކުރަން ކަނޑައެޅޭނީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަކިވަކިން ހާލަތުގެ ޙާލަތަކަށް ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްލަމް ވަހީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި އަސްލަމް ވަހީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެވުން ނެތްކަމަށް ބެލެވިދާނެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭނެ ހިނގަމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

އާމިނަތު އަރީޝާ ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

[2021] SC 35 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު އަރީޝާ ހުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
2. މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ބެލުމުގައި ތިން ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހާލަތު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިތުރު ގޮތްގޮތުގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/14 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ޢަމަލާ ބަލާއިރު، ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެކަނިވެސް ބަރްޠަރަފު އެ މުވައްޒަފަކަށް އިންޒާރު ދިނުމެވެ.

އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް ވ. ޚަދީޖާ އަލީ ޙަސަން

[2021] SC 30 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް އާއި ޚަދީޖާ އަލީ ޙަސަން

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މުހިންމު އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފީ އޮޅިގަނޑު ދިމާކުރާ ނުކުތާއެއްތޯ ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ އަޙްމަދު ޢައިމަތްގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައެވެ.)

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

[2021] SC 07 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މުހިންމު އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.
2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ބެލޭނީ މަދު ފަހަރަކުއެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ބަހާ ބަދުނާމުގެ ހަރުވަފާތެރިކަމާއި ބައިވަރު ދެކޭތީ، އެއީ ހުރިހާ ސަބަބުތަކުގެ މައްސަލަ ބަޔާންކޮށްގެން ބަދަ ބަދުނާމުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުގައި ބުރަވެތަކުގެ ހުރިހާ ނުހެދުމުން ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަތީފް ވ. އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަތީފް އާއި އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުލިބި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

2. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ޢިބާރާތުގެ ކަންކަން މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރެވުނު މާއްދާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ކަމުގެ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.

3. ސާފުކޮށް ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި ނުވިނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ސިނާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2023] SC 28 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ސިނާން އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަޢުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ޙާލަތްތަކުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވުމަކީ ކަށަވަރުން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ.

2. މަޢުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވުމެވެ. އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވިޔަސް ބާޠިލުކަން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.